

[문제-1]	
I. 설문(1)	
1. 문제의 소재 0.5	
	丙은 乙에 대해 사해행위취소소송을 제기하였는바 그 법적 성질
	에 비추어 후소가 甲, 乙의 화해권고결정 기판력 주관적 범위에
	해당하는지 여부 및 후소에의 작용 여부를 검토한다.
2. 기판력 의의 및 취지 1	
	판결모순 방지 및 법적 안정성 위해 확정된 중국판결 내용이 후
	소에 대해 갖는 구속력이다.
3. 기판력 주관적 범위 1	
(1) 상대성원칙	
	전소에 참여할 수 없었던 제3자 절차권 보장 위해 전소 기판력은
	전소 당사자 간에만 미침이 원칙이다.
(2) 사안	
	화해권고결정 당사자는 甲, 乙이고, 후소 당사자는 丙, 乙인바 당
	사자가 달라 기판력 주관적 범위에 해당되지 않는다.
4. 기판력 객관적 범위 및 작용국면 5	
(1) 객관적 범위	
1)원칙 [제216조 1항]	
	오판시정 및 신속결론 위해 기판력은 판결 주문 판단에 발생한다.
2)화해권고결정의 경우 [제220조]	
	i)화해권고결정은 재판상 화해, 확정판결과 동일한 효력을 가지

	며 ii)결정사항에 기판력 발생한다. iii)判例는 화해로 종전 법률
	관계를 바탕으로 한 권리의무 소멸하고 화해에 따른 새로운 법률
	관계가 형성된다고 하여 창설효 인정한다.
(2)	작용국면
	전소 기판력이 후소에 동일, 선결, 모순관계로 작용할 수 있다.
(3)	확정판결로 종료된 등기를 사해행위취소로 말소하는 경우
	判例는 i)사해행위취소소송은 채권자와 수익자 사이에 상대효를
	가져 ii)채무자와 수익자 사이 확정판결을 통해 마쳐진 소유권이
	전등기가 사해행위취소로 말소되어도 확정판결 효력에 반하거나
	모순되는 것은 아니라고 한다.
(4)	사안
	甲, 乙의 화해권고결정은 재판상 화해, 확정판결과 동일한 효력
	있어 甲이 소유권이전등기청구권 인정된다는 점에 기판력 발생하
	나 丙의 후소 사해행위취소청구로 위 확정판결에 기해 종료된 등
	기가 말소된다고 해도 기판력에 저촉되는 것은 아니다.
5.	사안해결 0.5
	후소는 화해권고결정 기판력에 반하지 않는다.
II.	설문(2)
1.	문제의 소재 0.5
	각 사해행위취소소송을 제기하는 채권자 상호간 기판력이 미치는
	지 주관적 범위, 객관적 범위 검토하고 한 청구가 승소확정된 경
	우 다른 청구가 권리보호이익이 없어지는지 검토한다.

2. 사해행위취소소송의 의의 및 법적성질 1	
(1) 의의 및 취지 [민법 제406조]	
	채권자 보호 위해 채무자가 채권자 해함을 알고 재산권에 관한 법률행위 한 때 채권자가 취소 및 원상회복을 구하는 소송이다.
(2) 법적성질	
	i) 이행소송설, 형성소송설, 병합설 있다. ii) 判例는 사해행위취소소송은 사해행위를 채권자, 수익자 사이에서 상대적으로 취소하고 책임재산 회복하는 상대효를 갖는다고 한다.
3. 기판력 저촉 여부 2	
(1) 주관적 범위	
	전소는 丙, 乙이 당사자고 후소는 丁, 乙이 당사자인바 전소 기판력 주관적 범위에 해당되지 않는다.
(2) 객관적 범위 및 작용국면	
	1) 判例는 사해행위취소소송은 채권자들이 각자 고유의 권리 행사하여 재산처분 행위를 취소하고 원상회복을 구하는 것이라고 한다.
	2) 사안에서 丙, 丁은 각자 고유의 채권자취소권을 행사하는 것이므로 전소 기판력이 후소에 작용하지 않는다.
4. 권리보호이익 흠결 여부 3.5	
(1) 권리보호이익 의의 및 취지	
	남소방지 위해 소를 제기할 현실적 필요성이 있을 것을 요한다.
(2) 判例	
	1) 한 채권자 승소확정판결 받은 경우

	한 채권자가 동일 사해행위에 관해 채권자취소 및 원상회복청구
	하여 승소판결 확정되었다는 것만으로 다른 채권자의 동일한 청
	구가 권리보호이익이 흡결되는 것은 아니다.
	2)한 채권자 승소확정판결 후 책임재산 회복까지 마친 경우
	한 채권자가 동일 사해행위에 관해 채권자취소 및 원상회복청구
	하여 승소판결 확정되고 재산 회복을 마치면 다른 채권자의 채권
	자취소 및 원상회복청구는 그와 중첩되는 범위 내에서 권리보호
	이익이 없다.
	(3) 사안
	전소 사해행위취소소송 원고 丙은 승소확정판결을 받았을 뿐 책
	임재산 회복까지 마친 것은 아니므로 다른 채권자인 丁의 사해행
	위취소소송이 권리보호이익 흡결되는 것은 아니다.
	5. 사안해결 0.5
	기관력저축, 권리보호이익 흡결에 대한 乙주장 부당해 배척한다.
	Ⅲ. 설문(3)
	1. 문제의 소재 1
	전후소 丙, 甲로 당사자 동일해 기관력 주관적 범위 해당한다. 손
	해배상청구의 소송물 나누어 기관력의 객관적 범위 검토한 후 각
	소송물에 대한 전소가 명시적 일부청구인지에 따라 후소에 작용
	할 수 있는지 논한다.
	2. 기관력 객관적 범위 2.5
	(1) [216조 1항] 기관력은 전소 판결 주문 판단에 발생한다.

(2) 신체상해로 인한 손해배상청구 소송물	
1)判例	
불법행위로 인한 신체상해 손해배상청구시 소송물은 치료비인 적극적 손해, 일실회상 상실의 소극적 손해 정신적 손해 3개다.	
2)학설 i)손해3개설 있다. ii)전체 손해액에 주된 관심 있어 손해1개설 iii)재산상 손해, 정신적 손해는 성질이 달라 손해2개설있다.	
3)검토 및 사안	
i)생각건대 명확한 손해 특징을 위해 판시 타당하며 ii)사안에서 전소 기판력은 1억 원 적극적 손해배상청구권 및 1억 원 위자료청구권 존재에 발생한다.	
3. 기판력 작용국면 4.5	
(1) 전소 기판력은 후소에 동일, 선결, 모순관계로 작용할 수 있다.	
(2) 전소 일부청구 기판력이 후소 잔부청구에 작용 여부	
1)判例	
①치료비청구하며 일부만 특저하고 그 외 부분은 별도로 청구하겠다는 취지를 명시적으로 유보하면 소송물은 일부 치료비에 한정되며 ②명시적 일부청구시 소송물은 채권 일부이지 전부는 아니므로 일부청구 기판력은 후소 잔부청구에 미치지 않는다.	
2)학설 i)일부청구긍정설은 ①당사자 의사 고려해 소송물은 일부이므로 ②잔부청구 후소에 기판력 작용하지 않는다고 한다. ii)명시설은 ①일부청구임을 명시적으로 특정한 경우 소송물은 일부이며 ②명시적 일부청구인 경우에만 잔부청구 후소에 기판력 작용	

	하지 않는다고 한다. iii)일부청구부정설은 ①1회적 분쟁해결 위해
	소송물은 전부인바 ②잔부청구는 전소 기판력에 저촉된다고 한다.
(3) 검토 및 사안	
	i)생각건대 당사자 의사 및 1회적 해결 조화한 명시설 타당하다.
	ii)사안에서 전소 적극적 손해는 1억 원만 일부청구하고 향후 치
	료비는 추후 청구한다는 취지 밝혀 명시적 일부청구인바 전소 소
	송물은 1억 원에 국한되고 후소 적극적 손해청구에 작용하지 않
	는다. 전소 위자료는 일부청구임을 명시하지 않아 소송물은 전부
	이며 후소 위자료청구에 전소 기판력 동일관계로 작용할 수 있다.
4. 사안해결 0.5	
	전소 기판력은 적극적 손해 및 지연손해금에 안 미치나, 위자료
	및 지연손해금에는 동일관계로 작용하여 미친다.
[문제-2]	
I. 설문(1)	
1. 문제의 소재 0.5	
	乙반소가 본소인용에 대비해 구한 예비적 반소인지, 원고만 항소
	시 예비적 반소도 항소심으로 이심되어 심판대상 되는지 논한다.
2. 예비적 반소 해당 여부 1.5	
(1) 예비적 반소 의의 및 취지 [제269조]	
	반소는 소송경제, 재판통일 위해 소송계속 중 피고가 소송절차 이
	용해 원고 상대로 제기하는 소이다. 예비적 반소란 본소 인용 조

	건으로 심판을 구하는 반소다.
(2) 예비적 반소 판단방법	
	i) 본소 인용시 판단해야 하며 ii) 본소 각하, 취하시 반소 소멸하
	고 iii) 본소 기각시 반소는 판단할 필요가 없다.
(3) 사안	
	乙은 甲의 본소인용에 대비해 반소 제기해 예비적 반소이다.
3. 예비적 반소의 항소심 이심 여부 1	
(1) 상소불가분원칙	
	상소로 인한 확정차단 이심효는 원판결 전부에 미친다.
(2) 사안	
	제1심판결은 전부판결인바 甲항소시 예비적 반소도 이심된다.
4. 예비적 반소가 항소심 심판대상인지 여부 4	
(1) 불이익변경금지원칙 [제415조]	
	상급심은 하급심판결을 당사자가 불복한 한도 내에서 바꿀 수 있
	다. 상소심에서의 처분권주의 발현이다.
(2) 判例 [본예심효 본예]	
	1심이 본소청구 배척한 이상, 예비적 반소는 1심 심판대상 될 수
	없고, 심판대상 될 수 없는 소를 판단했더라도 효력 없으므로, 원
	고 항소 받아들여 본소 인용한 이상, 예비적 반소를 심판대상으로
	삼아 판단했어야 한다.
(3) 학설 i) 피고가 불복하지 않은 이상, 예비적 반소 심판하면 원고	
	에게 불이익하므로 예비적 반소 판단해선 안된다는 견해 ii) 예비

	적 반소 성질상 본소 인용시, 예비적 반소 심판한다는 견해 있다.
(4) 검토 및 사안	
	i)생각건대 무효의 판결은 불복할 수도 없으므로, 피고가 불복하지 않았음을 문제삼을 수 없으므로 판시 타당하다. ii)사안에서 제1심법원은 甲의 본소를 각하하여 乙의 예비적 반소는 제1심 심판대상이 될 수 없고 이를 판단해도 효력이 없어 항소심은 甲의 본소청구를 인용시 예비적 반소도 판단했어야 한다.
5. 사안해결 0.5	
	본소 인용하면서 예비적 반소 판단하지 않아 항소심 부당하다.
II. 설문(2)	
1. 문제의 소재 0.5	
	항소심에서 乙이 반소제기하여 항소심반소 가능한지 여부 및 점유권에 기한 본소에 본권에 기한 반소 제기 가능한지 검토한다.
2. 반소 일반 요건 충족 여부 1.5	
(1) 반소 의의 및 취지 [제269조]	
	반소는 소송경제, 재판통일 위해 소송계속 중 피고가 소송절차 이용해 원고 상대로 제기하는 소이다.
(2) 반소 요건 충족 여부	
	i)인도청구 대상이 L토지로 공통되어 반소는 본소와 상호관련성 있고 ii)절차지연 없고 iii)사실심 변론종결 전이며 iv)동종절차, 공통관할 만족하여 반소 일반 요건 충족한다.
3. 항소심 반소 적법 여부 4	

(1)	항소심 반소 의의 및 취지 [제412조]
	상대방 심급이익 보호 위해 그의 동의가 있거나 상대방이 이의 없이 반소 본안에 관해 변론한 경우 항소심 반소 적법하다.
(2)	상대방 동의가 필요 없는 경우
1)	判例
	반소 기초를 이루는 쟁점에 관해 1심에서 본소 또는 방어방법과 관련해 충분히 심리되었다면 상대방 심급이익을 해하거나 절차 지연 염려 없어 상대방 동의 없이 항소심 반소 허용한다.
2)	02개정법
	제412조 1항에서 심급이익 해할 우려 없는 경우에도 항소심 반소 허용하는 것으로 규정하였다.
(3)	사안
	1심에서 본소인 점유권에 기한 X토지인도청구 및 그 방어방법과 관련하여 충분히 심리되었다면 소유권에 기한 X토지인도청구 항소심 반소가 적법할 수 있다.
4.	점유권에 기한 본소에 대해 본권에 기한 반소 가부 2
(1)	학설 및 判例
	i)방어방법이 아닌 반소 제기 자체를 금지한 것은 아닌바 반소 적법하다는 견해 ii)점유권자가 점유회복을 할 수 없어 반소 부적법하다는 견해 있다. iii)判例는 점유권에 기한 본소에 대해 소유권에 기한 반소 적법하다고 보았다.
(2)	검토 및 사안

	i)생각건대 별소로 가능한바 소송경제 위해 적법설 타당하다.
	ii)본소인 점유권에 기한 X토지인도청구에 대해 반소로 소유권에 기한 X토지인도청구 가능하다.
5. 사안해결 0.5	
	본권에 기한 항소심 반소는 심급의 이익 해하지 않으면 적법하다.
[문제-3]	
I. 설문(1)	
1. 문제의 소재 0.5	
	乙과 丙, 丁에 대한 청구가 주관적 예비적 병합에 해당하는지 검토하여 한 청구 판단하지 않은 일부판결이 적법한지 논한다.
2. 주관적 예비적 병합 해당 여부 1.5	
(1) 의의·취지 및 허용 여부 [제70조 1항]	
	i)공동소송인 가운데 일부에 대한 청구가 다른 공동소송인에 대한 청구와 법률상 불가능한 경우 제67조 내지 제69조 준용한다.
	ii)종래 불허견해 있었으나 02개정법은 분쟁의 1회적 해결, 재판 통일 위해 모든 공동소송인에 대해 심판하도록 하여 허용하였다.
(2) 요건 충족 여부	
	判例에 따르면 i)乙과 丙, 丁은 乙손해배상의무 긍정 또는 부정 시 丙, 丁손해배상의무 부정 또는 긍정되어 법률상 양립불가능한 관계이며 ii)공동소송요건 갖추어 주관적 예비적 병합관계다.
3. 주관적 예비적 병합 심판방식 및 일부판결 가부 3	

(1) [제70조 1항 및 2항]	
i) 합일확정 요청되므로 제67조 내지 제69조 준용한다. 취하, 포기, 인낙, 화해는 각자 할 수 있다. ii) 법원은 모든 공동소송인에 대해 심판한다.	
(2) 일부판결 가부	
判例는 예비적 공동소송에서 일부 공동소송인에 관한 청구만 판결하면 이는 일부판결이 아닌 흠이 있는 전부판결이라 한다.	
(3) 사안	
법원은 제70조 2항에 따라 乙, 丙, 丁에 대한 모든 청구를 심판하여야 하며 乙청구 일부인용하면서 丙, 丁에 대한 청구 판결하지 않아 이는 흠이 있는 전부판결이다.	
4. 사안해결 0.5	
乙, 丙, 丁은 주관적 예비적 병합관계에 있으며 일부 공동소송인에 대해 판결하지 않는 것은 허용되지 않는다.	
II. 설문(2)	
1. 문제의 소재 1	
주관적 예비적 병합에서 일부에 대한 소취하가 가능한지, 항소심에서 일부에 대해 소취하된 경우 여전히 다른 공동소송인에 대한 청구가 항소심 심판대상인지 여부 검토한다.	
2. 일부 공동소송인 乙에 대한 소취하 가부 3	
(1) 주관적 예비적 병합에서 일부에 대한 소취하 가부	
i) [제70조 1항 본문] 제67조 준용하여 1인의 소송행위는 모두	

	의 이익을 위해서만 효력을 가지며 불리한 행위는 전원이 해야
	효력이 있다. 상대방의 행위는 전원에게 효력이 있다. 1인의 중단
	은 전원에게 효력있고 변론의 분리 불허된다.
	ii)[제70조 1항 단서] 다만, 취하, 포기, 인낙, 화해는 각자 할 수
	있다.
(2)	소취하 의의·취지 및 요건 [제266조]
1)	의의 및 취지
	소제기를 철회하여 소송절차를 소급소멸시키는 소송행위이다.
2)	요건
i)	판결확정 전 ii)피고가 본안에 관해 변론한 경우라면 피고의
	동의를 받아 가능하다.
(3)	사안
	판결확정 전이며, 乙이 본안에 관해 변론하여 그의 동의 있으면
	제70조 1항 단서에 따라 乙에 대한 소취하 가능하다.
3.	乙에 대한 소취하에도 丙, 丁에 대한 청구 심판대상인지 여부 6
(1)	주관적 예비적 병합 판결 및 상소
	제67조가 준용되는 합일확정이 요청되는 관계인바 판결의 통일을
	요하며, 1인 상소시 전원 확정차단되어 상소심으로 이심되고 불복
	하지 않은 자에 대한 청구도 심판대상이 된다.
(2)	乙의 항소로 丙, 丁에 대한 청구 항소심 이심 여부
1)	상소불가분원칙 의의 및 취지
	상소로 인한 확정차단, 이심효력은 원판결 전부에 미친다. 항소심

	에서 심판범위 확장을 가능케 하기 위함이다.
2)사안	
	乙, 丙, 丁 사이에는 제67조에 따라 합일확정 요청되므로 상소불가분원칙 적용되어 乙항소시 청구 전부가 이심된다.
(3) 丙, 丁에 대한 청구가 항소심 심판대상인지 여부	
1)불이익변경금지원칙 [제415조]	
	1심판결은 불복한 한도에서 변경가능하다. 항소심에서의 처분권주의 발현이다.
2)일부 공동소송인에 대한 소가 취하된 경우	
	判例는 주관적 예비적 병합에서 주위적 피고에 대한 소를 취하함으로써 주관적 예비적 공동소송관계가 해소되었더라도 피고들에 대한 청구 부분은 여전히 원심의 심판대상이 된다고 한다.
3)사안	
	주위적 피고인 乙에 대한 소취하가 허용되어 소가 취하되어 주관적 예비적 병합 관계가 해소된다고 하더라도 丙, 丁에 대한 청구는 여전히 항소심의 심판대상이 된다고 한다.
4. 사안해결 0.5	
	주관적 예비적 병합에서 주위적 피고 乙에 대한 소취하 가능하며, 丙, 丁에 대한 청구는 항소심으로 이심된 후 乙에 대한 소가 취하되더라도 여전히 항소심 심판대상이 된다.
Ⅲ. 설문(3)	
1. 문제의 소재 0.5	

	丙만 항소한 경우 나머지 공동소송인 乙, 丁과의 관계를 살펴 그들에 대한 청구도 함께 항소심으로 이심되는지 검토한다.
2. 丙과 乙사이의 관계 1	
	전술한 바와 같이 i) 丙은 乙과 법률상 양립불가능한 주관적 예비적 병합 관계에 있다. ii) 그들 사이에는 합일확정 요청이 있어 제67조에 따라 심리된다.
3. 丙과 丁사이의 관계 1	
(1) 통상공동소송관계 및 독립의 원칙 [제66조]	
	i) 합일확정 요구되지 않는 공동소송인들은 통상공동소송관계다.
	ii) 독립의 원칙에 따라 1인의 소송은 다른 자에게 영향 없다.
(2) 사안	
	丙, 丁은 乙의 손해배상의무가 인정되지 않으면 손해배상의무를 지는 자들로, 연대채무관계에 있고 합일확정 요청되지 않는 바 통상공동소송 관계에 있어 독립의 원칙에 따라 심리된다.
4. 乙과 丁사이의 관계 1	
	전술한 바와 같이 i) 乙과 丁은 법률상 양립불가능한 주관적 예비적 병합 관계에 있다. ii) 그들 사이에는 합일확정 요청이 있어 제67조에 따라 심리된다.
5. 丙의 항소로 乙 및 丁 부분 이심 여부 2	
(1) 乙에 대한 청구	
	제67조 준용하여 판결통일 요하며 상소불가분원칙 적용되는바 丙의 항소로 확정차단되고 항소심으로 함께 이심된다.

(2) 丁에 대한 청구	
제66조에 따라 원칙적으로 丙의 항소는 丁에게 영향 없으나 항소로 이심되는 乙에 대한 청구와 丁에 대한 청구가 제67조에 따라 합일확정적 결론이 도출되어야 하는바 丁도 함께 확정차단되고 항소심으로 이심된다고 봄이 타당하다.	
6. 사안해결 0.5	
丙항소는 乙, 丁에 대한 청구에 효력 미쳐 함께 이심된다.	
[문제-4]	
I. 설문(1)	
1. 문제의 소재 0.5	
민사소송법상 당사자가 되기 위해서는 당사자능력자 이어야 하는바 실질적 당사자능력자 및 형식적 당사자능력자 검토하여 노인요양센터가 비법인사단으로 형식적 당사자능력자인지 논한다.	
2. 당사자능력 의의 및 취지 1	
일반적인 모든 소송에서 소송상 당사자가 될 수 있는 능력이다. 대립당사자구조 취하는 민사소송법이 요구하는 소송요건이다.	
3. 당사자능력 내용 1.5	
(1) 실질적 당사자능력자	
i)[제51조] 소송법상 규정이 없는 사항은 민법 따른다. ii)민법상 권리능력자는 소송법상 당사자능력이 인정된다. iii)자연인, 법인 등이 이에 해당한다.	

(2) 형식적 당사자능력자	
i)[제52조] 비법인사단은 대표자가 정해진 경우 그 이름으로 당사자가 될 수 있다. ii)사회적으로 경제활동하는 주체하이므로 소송수행 편의를 위해 인정한다.	
4. 노인요양센터의 비법인사단 해당 여부 2	
(1) 비법인사단 의의 및 요건	
i)사단성(대표기관 있고 지분개념 없음)을 가지는 규약이 있고 ii)의사결정기관 집행기관인 대표자를 두는 등 조직을 갖추고 iii)운영에 관해 단체로서 주요사항이 확정되어야 한다.	
(2) 사안	
노인요양센터는 대표자가 있다고 보여지지 않으며 운영에 관해 단체로서 주요사항이 확정되어 있다고 보기도 어려워 비법인사단의 실질을 갖지 않는 것으로 보인다.	
5. 노인요양센터가 조합인 경우	
(1) 학설 및 判例	
i)통설 및 判例는 조합과 비법인사단은 구분되며 명문의 규정도 없이 당사자능력 인정할 수 없다고 한다. ii)반대견해는 소송소행 편의 및 단체임을 이유로 조합도 당사자능력 인정하자고 한다.	
(2) 검토 및 사안	
i)생각건대 명문 없이 당사자능력 인정함은 법적안정성에 반하는바 ii)노인요양센터가 조합이더라도 당사자능력 부정된다.	
6. 사안해결 0.5	

	노인요양센터는 법인, 비법인사단에 해당되지 않고 설령 조합이더라도 민사소송상 당사자가 될 수 없다.
II. 설문(2)	
1. 문제의 소재 0.5	
	소송 중 甲이 사망한 경우 당사자 지위 당연승계 여부 및 사망으로 인한 절차 중단 간과 판결의 효력이 위법유효인지 논한다.
2. 乙의 당사자 지위 당연 승계 여부 2	
(1) 判例	
	소송 중 당사자 사망시 그 지위를 당연히 이어받는 상속인과의 관계에서 대립당사자구조를 형성하게 된다고 한다.
(2) 학설 i)실체법상 포괄승계를 이유로 당연승계 긍정설 ii)형식적 당사자개념을 이유로 당연승계 부정설이 있다.	
(3) 검토 및 사안	
	i)생각건대 제95조에 의해 당사자 사망시에도 소송대리권이 불소멸하고, 제238조에 따라 절차가 중단되지 않으므로 긍정설이 타당하다. ii)사안에서 甲사망시 피고는 그 지위를 당연히 이어받는 乙과의 관계에서 대립당사자구조를 형성할 것이다.
3. 절차 중단 및 중단시점 1.5	
(1) 중단 요건	
	소송대상이 상속될 수 있는 법률관계이고 상속인이 있어야 한다.
(2) 중단 시점	
	소송대리인이 없으면 당사자 사망시 절차가 중단된다.

(3) 사안	
손해배상채무 법률관계는 乙에게 상속될 수 있고 소송대리인 없	
는바 甲사망시 절차 중단된다.	
4. 중단간과 판결의 효력 3	
(1) 判例	
소송 중 사망을 간과하고 판결시 대립당사자구조가 흠결된 것은	
아니다. 소송에 관여할 수 있는 적법한 수계인의 권한을 배제한	
절차상 위법이 있지만 그 판결이 당연무효라 할 수 없고 대리권	
흠결을 이유로 상소, 재심을 구할 수 있다.	
(2) 학설 i)소송중 사망 간과한 판결은 위법하나 대립당사자구조가	
흠결된 것은 아니어서 판결은 유효하다고 보는 견해 ii)당연승계	
가 인정되지 않고 대립당사자구조 흠결되므로 판결이 무효라고	
보는 견해가 있다.	
(3) 검토 및 사안	
i)생각건대 당사자지위 당연승계 긍정하느바 판시 타당하다. ii)	
사안에서 甲사망 간과한 판결은 적법한 수계인 乙권한 배제한 절	
차 위법이 있으나 판결이 당연무효는 아니고 대리권 흠결을 가질	
뿐이므로 상소, 재심으로 구제받을 수 있다.	
5. 사안해결 0.5	
乙은 당사자 지위 당연승계하고 판결은 위법하지만 유효하다.	
- 이 하 여 백 -	